



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE**

Nel collegio così composto:

Dr.ssa Maria Grazia Serafin	Presidente relatrice
Dr.ssa Francesca Falla Trella	Consigliera
Dr.ssa Fiorella Gozzer	Consigliera

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1543/2019, vertente

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*),
Parte_2 (C.F. *C.F._2*), *Parte_3*
(C.F. *C.F._3*), *Parte_4* (C.F.
C.F._4), *Parte_5* (C.F. *C.F._5*),

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti DIEGO PERUCCA e GILDA MARTIRE

- appellanti -

e

Controparte_1 (C.F. *C.F._6*) e *CP_2*
[...] (C.F. *P.IVA_1*),

rappresentati e difesi dall'Avv. SILVANA FAIS

- appellati -

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1105/2018

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. In data 24 gennaio 2007 *Persona_1* mentre era intento ad eseguire un lavoro di potatura di un pino presso una villa sita nel Comune di Anzio (RM), è rimasto vittima di un incidente mortale, a seguito della caduta dalla piattaforma mobile su cui si trovava per l'espletamento dell'incarico commissionatogli.

2. *Parte_1* , *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* familiari di *Persona_1* hanno convenuto innanzi al Tribunale di Tivoli la *Controparte_2* e il suo legale rappresentante, *Controparte_1* (contro il quale era stato precedentemente incardinato anche procedimento penale), onde sentirne accertata la responsabilità in relazione all'evento infausto occorso e, per l'effetto, pronunciata condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza di esso. Ciò in quanto, a detta dei familiari della vittima, la precipitazione dalla piattaforma era stata causata dalla rottura della macchina su cui era collocato *Persona_1* rottura a sua volta riconducibile all'errata esecuzione dei lavori di manutenzione del mezzo commissionati alla *Controparte_2*
3. Il Tribunale di Tivoli ha rigettato le domande attoree. Ritenuta inapplicabile la fattispecie ex art. 2050 c.c. per insussistenza, nel caso concreto, di una "attività pericolosa", il primo giudice ha ritenuto insussistente il nesso di causalità tra l'attività di manutenzione e il cedimento dei perni responsabile del crollo della struttura. Ha, inoltre, ritenuto che *Persona_1* al momento dell'incidente, non indossasse né casco né sistemi di ritenzione.
4. Le parti soccombenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Tivoli. Gli odierni appellanti hanno contestato la sentenza di prime cure, osservando come il primo giudice sia incorso in errore nelle parti in cui ha ritenuto:
- a) non provato il nesso di causalità tra la condotta negligente addebitata ai convenuti e l'evento dannoso verificatosi;
 - b) non applicabile la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c.;
 - c) inattendibili i testi che hanno riferito che la vittima faceva uso, al tempo del fatto, degli appropriati dispositivi di sicurezza.
5. La difesa degli appellanti ha, quindi, concluso domandando che l'intestata Corte d'Appello accerti la responsabilità civile della *Controparte_2* e di *Controparte_1* e, conseguentemente, li condanni, in via solidale o, in subordine, per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da ciascuno dei familiari, nella misura indicata nell'atto di citazione di primo grado.
6. Evocati nel presente giudizio, si sono costituiti gli appellati *Controparte_2* e [...] *CP_1* , eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. e domandando il rigetto integrale dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
7. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° giugno 2023, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate con i rispettivi atti di costituzione in appello. Alla medesima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi finali.

8. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello in quanto l'atto introduttivo del giudizio appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/17).

9. Ciò posto, l'appello è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.

10. Con il primo motivo i familiari del *de cuius* hanno devoluto alla cognizione di questa Corte il problema dell'accertamento del nesso di causalità tra le condotte imperite addebitate agli odierni appellati e l'evento letale di cui è stato vittima *Persona_1*

Il giudice di prime cure ha statuito che dagli atti processuali prodotti dalle parti non può ricavarsi un'interpretazione univoca dei dati fattuali tale da poter ritenere sussistente il nesso di causalità dedotto dalle parti attrici. In particolare, il Tribunale ha constatato che i tre elaborati tecnici svolti in sede penale, rispettivamente dal perito nominato dal G.U.P. e dai consulenti tecnici della pubblica accusa e dell'imputato, presentano divergenze quanto all'accertamento della causa dell'incidente, sicché non potrebbe affermarsi che il cedimento dei perni sia da ricollegare ad una condotta negligente dei convenuti.

Dal canto loro, gli odierni appellanti hanno osservato come una corretta valutazione del materiale istruttorio in atti – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – conduca alla conclusione che la causa del ribaltamento della piattaforma, fatale per *Persona_1* sia consistita in un errato intervento manutentivo addebitabile alla *Controparte_2* e al suo legale rappresentante.

Di contro, gli appellati hanno obiettato che le controparti hanno mancato di assolvere l'onere, a loro incombente, di provare la sussistenza del predetto nesso di causalità materiale, il che impone il rigetto delle domande attoree. Né a diversa conclusione potrebbe condurre la sentenza penale di condanna in primo grado emessa nei confronti di *Controparte_1* non essendo maturato il giudicato penale sui fatti per cui è causa.

11. Il motivo di appello in esame merita parziale condivisione.

Come documentato dalla difesa degli appellanti (v. documento allegato alle note autorizzate del 2 maggio 2023), il processo penale instaurato a carico di *Controparte_1* si è concluso con il proscioglimento di quest'ultimo. Tale decisione è stata, tuttavia, assunta dalla Corte di Cassazione sulla base del solo profilo dell'intervenuta prescrizione del reato, dopo che le corti di merito (il Tribunale di Velletri e la Corte d'Appello di Roma) avevano concordemente ritenuto il prefato colpevole del reato ascrittogli.

Vero è che non può attribuirsi efficacia di giudicato nel giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno all'affermazione di responsabilità contenuta in sentenze penali di

condanna non definitiva o, come nel caso di specie, annullate in sede di legittimità. Tuttavia, il giudice civile può comunque trarre elementi di giudizio dal compendio probatorio raccolto in seno al procedimento penale e anche dalle stesse sentenze penali, con riferimento alle affermazioni di fatti e alle valutazioni in esse contenute.

Le risultanze del procedimento penale instaurato a carico di **Controparte_1** introdotte nel presente giudizio mediante produzioni documentali ed ivi pienamente utilizzabili quali prove atipiche, convincono della sussistenza del nesso di derivazione causale tra l'imperizia addebitata alla **Controparte_2** e la morte di **Persona_1**

Al riguardo, primario rilievo assumono gli esiti della consulenza tecnica affidata dal P.M. all'ing. **Per_** e della perizia tecnica disposta in fase di giudizio abbreviato condizionato espletata dall'ing. **Per_3** così come gli apprezzamenti svolti nelle sentenze penali di primo e di secondo grado di condanna dell'imputato **CP_1** per il reato di omicidio colposo.

Gli approfondimenti tecnici svolti in sede penale consentono, anzitutto, di descrivere la configurazione e il funzionamento di base del veicolo su cui operava la vittima. La piattaforma di lavoro aereo sulla quale si trovava il **Per_1** al momento dell'incidente è un mezzo costituito da un elemento di base portante tutti i gruppi meccanici necessari alla traslazione, quattro piedi per la stabilizzazione della macchina in fase di lavoro, un braccio collegato all'elemento di base tramite una ralla che ne permette la rotazione nel piano orizzontale e in livello verticale, ed un cestello collegato all'estremità libera del braccio, abilitato a contenere fino a due operatori.

All'interno del processo penale è venuta a formazione la prova che il ribaltamento della piattaforma di lavoro elevabile su cui operava la vittima fu determinato dal cedimento di due dei quattro perni che sorreggevano i bracci della piattaforma stessa; cedimento a sua volta causato da un inadeguato lavoro di saldatura operato dal personale della **Controparte_2** impresa che nel giugno 2006, in occasione di lavori di manutenzione della macchina, sostituì tre dei quattro perni necessari per il serraggio delle ghiere dentate presenti sugli snodi dei piedi stabilizzatori (circostanza pacifica, oltre che dimostrata *per tabulas*: cfr. all. 6 alla relazione del c.t. ing. **Per_**).

In particolare, le indagini svolte dall'ing. **Per_3** hanno dimostrato che il primo perno che cedette fu quello indicato col n° 2, il quale, schiantandosi, innescò la reazione a catena che portò al definitivo capovolgimento della piattaforma, secondo una dinamica conforme a quanto narrato da **Persona_5**, manovratore della piattaforma e testimone oculare dell'accaduto.

Prove di laboratorio hanno dimostrato come il lavoro di saldatura eseguito sul predetto perno fu macroscopicamente difforme non solo dalla normativa tecnica prevista in materia, ma anche dalle basilari regole di diligenza e perizia, l'osservanza delle quali avrebbe impedito che la "testa" del perno, per effetto della saldatura, venisse eliminata, sì da annullare la funzione di

serraggio dei bracci stabilizzatori che il perno doveva svolgere. In altri termini, la saldatura fu realizzata in modo talmente maldestro ed invasivo da aver deformato il perno, eliminandone in buona misura la “testa”, l’esistenza della quale aveva la funzione di evitarne lo sfilamento e di garantire la stabilità dei bracci stabilizzatori della piattaforma.

Contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, i lavori d’indagine realizzati dal perito nominato dal G.U.P. (ing. *Per_3* e dal consulente tecnico della pubblica accusa (ing. *Per_* non presentano divergenze significative, giacché entrambe pervengono alla conclusione che la causa del ribaltamento della piattaforma va rintracciata in un errato intervento manutentivo realizzato sulla macchina dalla *Controparte_2*. Ciò che è vero è che, attraverso l’ispezione della struttura metallica interna del perno realizzata per la prima volta dall’ing. *Per_3* quest’ultimo ha potuto appurare che il difetto del perno stabilizzatore non era dipendente dalla sua manifattura originaria non conforme al “pezzo” originale (come ipotizzato inizialmente dall’ing. *Per_*, ma dall’errata opera di installazione e bloccaggio del perno (originariamente, si ribadisce, idoneo alla sua funzione) da parte della citata società sul braccio della piattaforma incidentata.

L’approfondita opera di ricerca delle cause del ribaltamento realizzata in sede penale ha, altresì, escluso l’incidenza di fattori causali diversi nella produzione dell’evento nefasto. In particolare, gli ingegneri *Per_3* e *Per_* con argomentazione ampiamente condivisibile sia da un punto di vista logico che tecnico, hanno concordemente scartato l’ipotesi che l’incidente fosse da ricondurre a cause diverse dal cedimento della saldatura, quali l’errore umano, il fondo cedevole, l’azione del vento, la mancata manutenzione del mezzo ovvero un’eccessiva sollecitazione del braccio meccanico oltre il limite tecnico di altezza consentito.

Le osservazioni che precedono consentono di ritenere responsabile dell’accaduto la *CP_2*

[...]

12. I familiari del defunto *Persona_1* forti delle condanne emesse dai giudici penali di merito a carico di *Controparte_1* ne invocano anche la responsabilità civile personale.

La difesa di *CP_1* ha contestato, in radice, la stessa legittimazione passiva del soggetto, il quale sarebbe del tutto estraneo a quel rapporto che si vorrebbe posto all’origine della vicenda di danno, intercorso unicamente tra l’impresa della famiglia *Per_1* proprietaria del mezzo incidentato, e la *Controparte_2*

Deve, anzitutto, ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire del *CP_1*, in quanto, alla stregua della prospettazione delle parti già attrici, egli risulta astrattamente coincidere con il soggetto passivo dell’obbligazione come delineato nello schema normativo al quale le

controparti riconducono il diritto fatto valere nei suoi confronti (vale la fattispecie giuridica ex art. 2043 c.c.).

Peraltro, l'esame dell'effettiva sussistenza della invocata responsabilità aquiliana conduce ad esito negativo.

Vale la pena ricordare come tra gli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale campeggi la condotta (dolosa o colposa) dell'autore (condotta che cagioni ad altri un danno ingiusto: così l'art. 2043 cit.). Quale fatto costitutivo della pretesa creditoria, la condotta, purché sorretta da uno dei due stati subiettivi menzionati, deve essere oggetto di allegazione e prova.

I familiari del *de cuius* hanno concentrato i propri sforzi difensivi nel tentativo di dimostrare che effettivamente vi fu un errore nell'attività di manutenzione e che questo fu causa del cedimento della struttura. Ciò, come sopra ritenuto, equivale al vero e fonda la responsabilità della [...]

CP_2 quale autonomo soggetto di diritto cui poter ascrivere condotte, colpe e conseguenti responsabilità.

Peraltro, tale argomento non consente, di per sé, di ritenere assodata la responsabilità personale della persona fisica che ricopriva, al tempo del fatto, la carica di legale rappresentante della predetta società. A tal fine, sarebbe stato necessario che le parti interessate allegassero e provassero congegni colposi propri della persona fisica in parola, diversi ed ulteriori rispetto agli errori tecnici di manutenzione, i quali, come detto, sono da ascrivere unicamente al soggetto incaricato delle lavorazioni, vale a dire la *Controparte_2*

Ciò le parti odierne appellanti non risultano aver fatto. Pertanto, non avendo esse addotto quelli che sono, a tutti gli effetti, fatti costitutivi del diritto fatto valere, non può che confermarsi il rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di *Controparte_1*

A ciò si aggiunga, sotto autonomo profilo, che dal materiale istruttorio versato in atti, compreso quello formato sia nei procedimenti penali celebratisi contro lo stesso *CP_1*, non emerge che egli abbia personalmente eseguito le lavorazioni che provocarono il collasso della piattaforma di lavoro. Se per condotta si intenda, allora, l'effettiva realizzazione dei lavori di manutenzione, in disparte le menzionate carenze allegatorie, ne risulta comunque un irrimediabile deficit di prova quanto all'imprescindibile requisito di fattispecie della *condotta* generatrice di danno.

Non può neppure condurre ad esiti diversi quanto opinato in argomento dal G.U.P. del Tribunale di Velletri; cioè che, pur ammettendo che l'intervento manutentivo fu eseguito da altro operatore, troverebbe comunque conferma l'ipotesi della responsabilità colposa di *Controparte_1* per avere egli affidato lavorazioni altamente delicate a persona priva di adeguata esperienza e

competenza (prova ne sarebbe la macroscopica irregolarità della saldatura) e, inoltre, per aver omesso il dovuto controllo sulle modalità di espletamento delle prestazioni affidate.

In primis, tali rilievi agirebbero sul piano della prova, laddove, come testé notato, è, ancor prima, la carenza nell'allegazione dei fatti costitutivi della responsabilità aquiliana ad imporre il rigetto della domanda.

In secondo luogo, sotto autonomo profilo, le osservazioni del giudice penale equivalgono, a ben vedere, a suggestioni evocative di una *culpa in eligendo* e/o *in vigilando*. Esse non assurgono però al rango di prova, dal momento che non si fondano su acquisizioni processuali certe, ma su illazioni non corroborate dagli esiti dell'istruzione probatoria svolta.

Concludendo sul punto, alla luce delle considerazioni svolte, va, dunque, ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta colposa di cui fu autrice la *Controparte_2* e il sinistro in cui fu coinvolto *Persona_1* e, quindi, imputabile alla predetta società il decesso di quest'ultimo.

Al contrario, nessuna responsabilità a titolo personale va riconosciuta in capo a *[...]* *CP_1*, dovendo con riguardo a quest'ultimo trovare conferma la sentenza di primo grado.

Quanto osservato rende priva di rilevanza la questione dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2050 c.c., evocata dagli appellanti nel loro secondo motivo di appello.

13. Con il loro terzo motivo, i familiari di *Persona_1* hanno stigmatizzato la decisione del primo giudice di ritenere che la vittima non indossasse i prescritti dispositivi di protezione individuali, ciò pur a fronte di deposizioni testimoniali che ebbero ad affermare il contrario.

Dal canto suo, la difesa degli appellati ha osservato come il giudice di prime cure abbia correttamente valutato la mancanza di dati oggettivi che provassero la presenza sul luogo del sinistro sia del casco che degli strumenti di ritenzione, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

Il Collegio concorda con il primo giudice sul fatto che la vittima, al momento del sinistro, non indossasse i predetti dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa antinfortunistica all'epoca vigente (cfr. l'art. 10 del D.P.R. 164/1956, ora punto 4.1 All. VI del D.lgs 81/2008) e, comunque, doverosi in base a generali regole di prudenza e cautela nell'esecuzione di lavori in quota su piattaforme sviluppabili in verticale ed orizzontale. Vero è che i testi escussi, in sede di istruttoria, hanno riferito che *Persona_1* al momento del fatto indossava sia il casco che la cintura di sicurezza. Tuttavia, la credibilità dei testi stessi è revocata in dubbio dall'assenza di riscontri oggettivi, che sarebbero necessariamente emersi nell'ambito del procedimento penale se il *de cuius* avesse fatto effettivamente uso di tali dispositivi. Invece, nel compendio probatorio penale acquisito agli atti del presente giudizio civile non v'è traccia, né documentale, né fotografica, del rinvenimento *in loco* né del casco protettivo, né di cintura di

sicurezza o altro sistema di ritenzione. L'assenza di un sistema di ancoraggio è, del resto, induttivamente confermata dal fatto che il corpo della vittima venne rinvenuto estromesso a distanza dal cestello.

Il Collegio ritiene che alla mancata adozione degli opportuni dispositivi antinfortunistici (segnatamente dell'elmetto protettivo e della cintura di sicurezza o imbragatura) vada riconosciuta una certa influenza causale nella determinazione dell'evento dannoso, tenuto conto del fatto che, come accertato in sede di autopsia, la morte della vittima fu determinata dal grave insulto traumatico cranio-toracico patito a seguito della caduta dall'alto. Se, da un lato, l'utilizzo dell'elmetto avrebbe (almeno in parte) assorbito l'urto che provocò la frattura cranica, dall'altro, l'ancoraggio della vittima al cestello, pur nel contesto del generale collasso della struttura, avrebbe verosimilmente svolto una funzione di freno e contenimento della caduta, evitando realisticamente l'impatto diretto col suolo (ma non, beninteso, un urto che avrebbe comunque, per la violenza della collisione, messo a repentaglio la sopravvivenza della vittima). Ciò, peraltro, non equivale ad attribuire alla negligenza della vittima un "peso" paragonabile, per gravità della colpa ed entità delle conseguenze, a quello che ha assunto la condotta colposa della

Controparte_2 nella vicenda di danno in esame. Difatti, pur avendo concorso a cagionare il danno, la colposa omissione dei dispositivi di sicurezza da parte della vittima ha spiegato un'incidenza secondaria e marginale, valutabile nell'ordine del 20%, sul processo causale, che, invece, risulta con tutta evidenza dominato dal gravissimo errore tecnico (non impedito da chi avrebbe dovuto) responsabile del tracollo della struttura e della precipitazione del suo occupante da considerevole altezza.

Orbene, in materia di responsabilità civile, giusta il disposto dell'art. 1227, co. 1, c.c., nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno, patito *iure proprio* dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa (cfr. Cass. 4208/2017; conf. 18909/2017).

Pertanto, alla luce di quanto osservato, il risarcimento dei danni patiti dagli odierni appellanti in conseguenza della morte di *Persona_1* dovrà essere diminuito del 20%, in ragione del concorso del fatto colposo della vittima nella produzione dell'evento letale.

14. Appurata la responsabilità della società appellata in relazione al sinistro mortale *de quo*, occorre ora valutare tipologia e misura dei danni risentiti dai prossimi congiunti del *de cuius* come conseguenza della sua morte.

15. In primo luogo, va considerato il danno (non patrimoniale) da lesione del rapporto parentale. Ad agire in giudizio per il riconoscimento dei danni subiti sono la coniuge convivente ([...] *Parte_1*), due figli (*Parte_2* e *Parte_3* , una sorella (*Parte_5* ed un fratello (*Parte_4* di *Persona_1*

In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell’ambito del quale l’effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell’attuale società, in base all’*id quod plerumque accidit*, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto, anch’essa fornibile sulla base di (contrari) elementi presuntivi (cfr. Cass. 9010/2020, che richiama in parte motiva Cass. 25774/2019 e Cass. 3767/2018).

Nel caso di specie, non si dubita dell’esistenza del vincolo di parentela tra il *de cuius* e tutti gli odierni appellanti.

Allegata all’atto di citazione di primo grado (doc. 6) è stata prodotta la dichiarazione di successione raccolta dall’ *Organizzazione_1* in cui *Parte_1* , *Parte_2* e *Parte_3* figurano, rispettivamente, come coniuge e figli di *Persona_1* . Pur mancando analoga documentazione del vincolo parentale tra il *de cuius*, da una parte, e *Pt_5* e *Parte_4* dall’altra, basti osservare che, a fronte dell’allegazione in primo grado da parte di tutti gli attori del rapporto parentale da ciascuno intrattenuto con la vittima, gli allora convenuti non hanno specificamente e tempestivamente contestato l’esistenza del vincolo familiare, avendo limitato le proprie obiezioni alla quantificazione dei danni (sicché tardive sono le contestazioni avanzate sul punto soltanto nella presente fase di appello). Pertanto, anche con riferimento alla posizione dei fratelli di *Persona_1* va ritenuta accertata la sussistenza del rapporto familiare dedotto.

Ebbene, la società appellata – a fronte della condizione di prossimi congiunti in capo agli attori – non ha introdotto elementi che mettano in dubbio l’effettività del legame affettivo dedotto, né, quanto alla posizione della coniuge, l’esistenza del rapporto di convivenza. Pertanto, deve ritenersi accertata la lesione del rapporto parentale con riferimento a ciascuno degli odierni appellanti.

Così verificata la sussistenza di un danno-evento, consistente nella lesione del rapporto parentale, occorre procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale con riferimento alle posizioni dei singoli danneggiati.

Preliminarmente è opportuno segnalare come secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale debba ritenersi preferibile l'utilizzo in via equitativa delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma (in tal senso v., *ex multis*, Cass. 10579/2021 e Cass. 26300/2021).

Affinché sia garantita un'adeguata valutazione del danno ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, infatti, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella – come è quella romana – basata sul c.d. sistema a punti, che prevede una serie di circostanze rilevanti (quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza tra i due) che orientino il giudice nella determinazione del *quantum debeatur*.

Se è ben vero, come testé osservato, che la mera appartenenza al “nucleo familiare minimo” dà ragione dell'esistenza di un danno risarcibile *sub specie* di lesione del rapporto parentale, tuttavia, ai fini di una fedele individualizzazione della misura del risarcimento, è necessario tenere conto del concreto tenore del legame interpersonale dedotto, aspetto che le parti danneggiate non possono esimersi dal dimostrare nel processo.

Il riferimento è a tutta una serie di elementi, gioco-forza di carattere indiretto e non tipizzabile, da cui il giudice possa desumere affidabili ragguagli circa la qualità, l'intensità, i tempi della relazione affettiva che caratterizzava il legame con la persona deceduta, malgrado la mancanza di un rapporto di coabitazione con la vittima. A titolo esemplificativo, si pensi a mezzi di prova che attestino un assiduo rapporto di frequentazione, contatti o visite reciproche; momenti di vita trascorsi insieme; frequenti telefonate o scambi di messaggi; manifestazioni di reciproco affetto, solidarietà, assistenza morale.

A tal riguardo, nulla di particolarmente rilevante è stato addotto dai familiari non conviventi di *Persona_1* i quali si sono piuttosto limitati a basare le proprie istanze sull'esistenza del vincolo familiare. La circostanza della non convivenza, apprezzata in uno con l'assenza di prova di un rapporto umano particolarmente significativo, giustifica, come previsto dalle più recenti tabelle elaborate, nell'anno 2019, dal Tribunale di Roma, la riduzione del risarcimento; riduzione che il Collegio, nell'esercizio del proprio potere equitativo, ritiene di effettuare nella misura di ½.

Orbene, tenuto conto del più recente criterio tabellare adottato presso il Tribunale di Roma, ridotta di ½ la posta risarcitoria rispetto al valore tabellare massimo con riferimento ai familiari non conviventi, avuto riguardo all'età della vittima al tempo del sinistro (59 anni), operata la

diminuzione del 20% in ragione del concorso del fatto colposo della vittima, congrua liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito (che, beninteso, è l'unica posta di danno non patrimoniale da riconoscere nella presente controversia) è:

- € 251.051,52, per quanto concerne la posizione di *Parte_1*, coniuge della vittima, con quest'ultima allora convivente, di anni 78;
- € 94.144,32, per quanto concerne la posizione di *Parte_2* figlio della vittima, non convivente, di anni 51;
- € 94.144,32, per quanto concerne la posizione di *Parte_3* figlio della vittima, non convivente, di anni 48;
- € 43.149,48, per quanto concerne la posizione di *Parte_4* fratello della vittima, non convivente, di anni 84;
- € 47.072,16, per quanto concerne la posizione di *Parte_5* sorella della vittima, non convivente, di anni 80.

Va, inoltre, tenuto presente il consolidato orientamento della Suprema Corte stando al quale nella domanda di risarcimento del danno va considerata implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento sia degli interessi cd. compensativi, sia della rivalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni –, ed il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altra anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò incorrere in ultrapetizione (cfr., di recente, Cass. 24468/2020).

Inoltre, sulla sorte capitale come sopra riconosciuta è dovuto il risarcimento del danno da lucro cessante, che deve determinarsi equitativamente ex art. 2056, co. 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:

- a base di calcolo va posta non la somma liquidata all'attualità, ma l'originario importo, che si ricava devalutando quello attuale alla data del fatto;
- tale importo va rivalutato anno per anno, dall'epoca del fatto alla data del presente provvedimento;
- sugli importi annuali così ottenuti si ritiene equo applicare gli interessi (i cd. interessi compensativi) al saggio legale secondo i tassi vigenti anno per anno nel periodo considerato.

16. Stando alle allegazioni di *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3* il decesso di *Persona_1* avrebbe provocato nei loro confronti anche danni patrimoniali, di natura ed entità diverse.

17. I tre hanno domandato il rimborso *pro capite* in parti eguali della complessiva imposta di successione corrisposta nella loro qualità di eredi del *de cuius*. Tale domanda non può trovare accoglimento. Infatti, l'esborso sostenuto è riconducibile ad una libera scelta delle persone chiamate alla successione, sicché la perdita economica consistente nella somma versata all'Erario non può considerarsi conseguenze immediata e diretta dell'evento-morte, ma, piuttosto, il risultato di una scelta di autonomia negoziale assunta dagli eredi.
18. La medesima ragione conduce al rigetto della domanda di risarcimento degli interessi corrisposti alla società **CP_3** a fronte di un finanziamento da essa ricevuto per far fronte al saldo di debiti di **Persona_1**. L'obbligo di onorare i debiti contratti dal *de cuius* è, anch'esso, frutto della libera scelta di accettarne (puramente e semplicemente) l'eredità, sicché la morte rappresenta la mera occasione di una perdita economica che trova altrove la sua scaturigine diretta.
19. La mancanza di prova in ordine al nesso di causa tra la morte e il danno-conseguenza, conduce altresì al rigetto delle istanze di risarcimento delle seguenti voci di danno: il calo di incarichi e fatturato dell'impresa di famiglia dipeso dal discredito commerciale derivato dal tragico evento; il calo di reddito di **Parte_3** nella sua nuova veste di socio dell'impresa di famiglia; il decremento del reddito di **Controparte_4** dipeso dal fatto che il suo amministratore (**Parte_2**) fosse assorbito in altri impegni connessi alla vicenda successoria. Anche con riferimento a tali pretese non risulta dimostrata l'esistenza di un nesso di derivazione eziologica giuridicamente rilevante tra la morte di **Persona_1** e le perdite economiche lamentate dai suoi cari. Non è stato provato, da chi ne aveva l'onore, che queste ultime siano state conseguenze immediate e dirette del fatto illecito, potendosi, piuttosto, per esse più verosimilmente rinvenire la causa in libere scelte commerciali e nel generale andamento del mercato, circostanze queste estranee alla sfera di responsabilità dell'autrice dell'illecito in parola.
20. La coniuge **Parte_1** ha, altresì, richiesto la condanna al risarcimento del danno consistito nella privazione del reddito, nonché negli incrementi commerciali che il marito avrebbe prodotto, anche a suo beneficio, negli anni successivi al decesso. Anche tale domanda va rigettata.
- Quanto al mancato guadagno consistito nella perdita della capacità reddituale, va posto in luce come la coniuge superstite, a seguito del decesso del marito, si sia vista riconoscere, come ammesso in giudizio, un assegno mensile vitalizio (v. verbale d'udienza del 1° dicembre 2018; v. anche doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Infatti, nel caso di uccisione di un lavoratore, l'**CP_5** corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita (artt. 66, n. 4, e 85 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124) avente lo scopo di compensarli

della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita in questione, dunque, ha assolto allo scopo di indennizzare il medesimo pregiudizio patrimoniale di cui, nella presente sede giudiziale, *Parte_1* domanda il risarcimento. Da ciò consegue, in virtù della regola della *compensatio lucri cum damno*, che nessun risarcimento deve essere disposto a favore di *Parte_1* a titolo di ristoro del danno da perdita della capacità reddituale del marito, avendo la medesima già avuto soddisfazione del pregiudizio lamentato.

Viceversa (e per la medesima ragione di fondo), le somme erogate dall' *CP_5* per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito spettante a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito in conseguenza dell'infortunio (come pure invocato dalla difesa degli odierni appellati). Tale è la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione: in caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall' *CP_5* in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicché il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18/10/2019).

Contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni appellati, neppure soggiacciono alla regola della *compensatio* gli ulteriori importi corrisposti dall'assicurazione pubblica alla famiglia *Per_1* a titolo di indennizzo per l'infortunio mortale del soggetto assicurato. In argomento si osserva che la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5119/2002, ha inteso assoggettare allo statuto delle assicurazioni sulla vita anche i contratti di assicurazione contro le disgrazie accidentali aventi esito letale. In altri termini, la Corte di Cassazione riconduce alla normativa dettata per le assicurazioni sulla vita i contratti in cui il rischio assicurato sia l'infortunio con conseguenze mortali.

Ebbene, in tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della *compensatio lucri cum damno*, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 08/04/2021).

Quanto al mancato godimento degli incrementi commerciali che *Persona_1* avrebbe asseritamente prodotto se fosse rimasto in vita, si osserva che tale pretesa risulta priva di fondamento. Che l'attività imprenditoriale del coniuge avrebbe prodotto costanti incrementi di

valore è rimasta una mera ipotesi di “lucro cessante”, che la parte interessata ha mancato di sostanziare con circostanze fattuali credibili e verificabili, sicché nessun risarcimento deve essere disposto a tale titolo.

Parte_1 , *Parte_2* e *Parte_3* hanno, inoltre, domandato il risarcimento del danno consistito nel costo di riparazione della piattaforma incidentata. Va premesso, seguendo l’opinione maggioritaria in dottrina e giurisprudenza, che nel sistema della responsabilità civile il danno risarcibile non consiste nel peggioramento materiale delle condizioni della *res* (dato evidente ed ampiamente documentato in atti, nel caso che ci occupa), ma nel decremento (o mancato aumento) del patrimonio come conseguenza dall’illecito. Tuttavia, l’effettività della riparazione e del relativo esborso sono circostanze sfornite di prova. Tale non è il preventivo di spesa (prodotto *sub* doc. 15 dalla difesa della famiglia *Per_1* , il quale non risulta accompagnato né da dichiarazione confermativa da parte del suo compilatore, né da prova dell’avvenuto pagamento (pagamento del quale, del resto, non sarebbe neppure possibile individuare l’autore-danneggiato).

La soluzione è armonica rispetto all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in tema di risarcimento dei danni alle cose in caso di sinistro stradale (ma senz’altro estendibile alla vicenda di danno *de qua*), secondo cui il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del *quantum debeatur* (cfr. Cass. 2013/11765; Cass. 27436/2019).

Né potrebbe il danno lamentato considerarsi circostanza pacifica, in quanto non specificamente contestata dalle controparti. Infatti, affinché scatti l’onere di contestazione, è necessario che i fatti costitutivi della domanda (in questo caso, la somma versata in rapporto alla riparazione) siano riferibili alla parte destinataria dell’allegazione in quanto rientranti nella sua sfera di controllo e di conoscenza. A riprova dell’assunto basti considerare che, a fronte di un fatto estraneo al patrimonio conoscitivo della controparte, quest’ultima potrebbe al più realizzare una contestazione generica, laddove soltanto i fatti non *specificamente* contestati, a norma dell’art. 115, co. 1, c.p.c., vanno considerati pacifici e, di conseguenza, non bisognosi di prova.

Nel caso di specie, la riparazione e il relativo pagamento sono fatti che afferiscono al rapporto tra riparatore e parte danneggiata, con tutta evidenza collocantisi al di fuori della sfera di controllo e conoscenza dei responsabili civili, sicché il contegno processuale non ha sollevato gli attori dal relativo onere probatorio. Dalla mancata assoluzione di tale onere consegue il mancato accoglimento *in parte qua* della domanda.

21. *Parte_2* e *Parte_3* hanno domandato il ristoro del costo affrontato per l'acquisto di una nuova piattaforma, costo sostenuto, a loro dire, per sostituire il mezzo incidentato, nel desiderio di dare continuità all'attività imprenditoriale del padre.

Anche la domanda in questione deve essere rigettata, e ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, le parti non hanno assolto l'onere della prova in ordine all'effettivo esborso costituente la perdita patrimoniale di cui chiedono ristoro. Agli atti di causa è, infatti, presente soltanto la copia di un contratto di locazione finanziaria (v. doc. 8 allegato all'atto di citazione di primo grado) che, in quanto privo della sottoscrizione delle parti contraenti, non può costituire prova del vincolo contrattuale. Del resto, la mera esistenza di un contratto avente ad oggetto il macchinario del cui prezzo si chiede il ristoro non sarebbe neppure sufficiente a dimostrare quel decremento patrimoniale in cui consiste il danno emergente risarcibile, che la parte interessata avrebbe dovuto piuttosto dimostrare attraverso l'introduzione di mezzi di prova che documentassero l'effettivo pagamento dei canoni versati per assicurarsi la disponibilità del mezzo.

In secondo luogo, pur a voler ritenere – come, peraltro, per quanto detto, è da escludere – provato il danno emergente allegato (vale a dire, il prezzo versato per l'acquisto del nuovo bene), la perdita patrimoniale *de qua* non può astrattamente dirsi in rapporto di stretta derivazione causale con l'evento di danno, trovando, più verosimilmente, spiegazione assorbente nella scelta commerciale di aggiornare il proprio parco macchine attraverso l'introduzione di un mezzo più moderno e funzionale rispetto al precedente.

22. Dovuto è invece il risarcimento delle spese funerarie sostenute da *Parte_2* in conseguenza del decesso del genitore. La parte, in questo caso, ha fornito adeguata prova documentale della voce di danno invocata (cfr. le quietanze contenute nel doc. 5 allegato all'atto di citazione di primo grado). Tuttavia, dall'importo complessivo di tali esborsi domandato (e documentato), pari ad € 6.704,81, va detratto l'importo di € 1.691,62, ricevuto dall' *CP_5* proprio a titolo di rimborso (parziale) delle spese funerarie (v. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Pertanto, a *Parte_2* va riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 5.013,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.

23. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, la *CP_2* [...] deve essere condannata al pagamento delle somme sopra indicate.

24. La regolamentazione delle spese di lite del primo e del presente grado di giudizio segue la soccombenza della *Controparte_2* nei confronti dei congiunti del defunto *Persona_1*

25. Le spese del presente grado di giudizio sostenute dal **CP_1** vanno poste a carico degli appellanti, atteso il rigetto dell'appello.

Dette spese vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della fase istruttoria per quanto concerne il presente giudizio d'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Parte_1**,
Parte_2 **Parte_3** **Parte_4** e **Parte_5** in
parziale riforma della sentenza n. 1105/2018 del Tribunale di Tivoli, così provvede:

- Condanna la **Controparte_2** al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, delle seguenti somme:
 - € 251.051,52, oltre rivalutazione e interessi compensativi, a favore di **[...]**
Parte_1 ;
 - € 94.144,32, oltre rivalutazione e interessi compensativi, a favore di **Parte_2**
 - € 94.144,32, oltre rivalutazione e interessi compensativi, a favore di **Parte_3**
 - € 43.149,48, oltre rivalutazione e interessi compensativi, a favore di **Parte_4**
 - € 47.072,16, oltre rivalutazione e interessi compensativi, a favore di **Parte_5**
- condanna la **Controparte_2** al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 5.013,19, oltre rivalutazione ed interessi compensativi, a favore di **Parte_2**
[...]
- condanna la **Controparte_2** alla rifusione in favore degli appellanti delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in complessivi € 24.500,00, di cui € 900,00 per esborsi, e per il secondo in complessivi € 19.600,00, di cui € 700,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
- condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore di **Controparte_1** delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 18.511,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 luglio 2023

La Presidente rel. ed est.

Dott.ssa Maria Grazia Serafin